

1500444-23.2020.8.26.0627

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Teodoro Sampaio

Foro: Foro de Teodoro Sampaio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Teodoro Sampaio

Foro de Teodoro Sampaio

Vara Única

Avenida Manoel Guirado Segura, Nº 2080, Teodoro Sampaio-SP - cep 19280-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500444-23.2020.8.26.0627 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500444-23.2020.8.26.0627

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2192856/2020 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 12850428 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 646/20/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 650/20/308 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO, 2192856 - DEL.POL.TEODORO SAMPAIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON BARROS VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal por que, em 25 de julho de 2020, às 12h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Supermercado Triunfo", localizado na Avenida Cuiabá, 864, centro, nesta cidade e Comarca de Teodoro Sampaio - SP, ELTON BARROS VIEIRA, vulgo "ELTINHO", qualificado à fl. 103, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em duas peças de picanha bovina, avaliadas globalmente R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), em prejuízo do estabelecimento comercial "Supermercado

Triunfo", representado por Antônio Carlos Furini.

Ainda, porque, em 31 de julho de 2020, às 12h08min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Supermercado Triunfo", localizado na Avenida Cuiabá, 864, centro, nesta cidade e Comarca de Teodoro Sampaio - SP, ELTON BARROS VIEIRA, vulgo "ELTINHO", qualificado à fl. 103, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em duas peças de picanha bovina, avaliadas globalmente R\$ 160,00 (cento e sessenta reais³), em prejuízo do estabelecimento comercial "Supermercado Triunfo", representado por Antônio Carlos Furini, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. O recebimento da denúncia foi ratificado. Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 253/256). Por sua vez, a Defesa postulou pela absolvição do acusado (fls. 259/160).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada nos autos, a teor dos boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), do relatório de investigação (fls. 08/18), do auto de reconhecimento fotográfico (fls. 52, 54 e 58), do auto de avaliação dos bens (fls. 137), das imagens das câmeras de segurança do local dos fatos (fls. 234) e pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A dinâmica dos fatos foi relatada pelas testemunhas e corroborada pelas imagens das câmeras de segurança.

Restou provado que o acusado compareceu por duas vezes ao supermercado vítima, nos dias 25 e 31 de julho de 2020, sempre por volta das 12 horas. Nas duas vezes, o réu foi ao açougue e pediu carnes, sendo que tentou sair do mercado sem pagar.

Ocorre que na segunda vez o representante do mercado estava atento e viu o réu colocar a carne dentro de suas roupas. Quando este tentou sair, o representante e outros funcionários do mercado o abordaram e, após um entrevero, o imobilizaram. A carne foi localizada com o réu, no segundo delito.

A versão do acusado é de que não furtou a carne no dia 25. Disse que nesse dia efetivamente comprou e pagou pelas duas peças de picanha. Já em relação ao dia 31, afirma que foi trocar as duas peças de picanha que tinha comprado antes e que estariam estragadas. Afirma que saiu sem pagar no dia 31 pois queria trocar as peças em questão e não lhe permitiram a troca.

Esclarece que na primeira compra, pediu para trocar a carne. Afirma que apanhou dos funcionários no dia 31.

Estas são as provas dos autos e por meio delas é possível concluir que o acusado praticou a conduta delitiva lhe imputada na denúncia.

Com efeito, a prova oral colhida segue coesa, apontando o réu com o autor dos crimes de furto em tela.

No caso dos autos, a prova oral é corroborada pelas câmeras de segurança e pelo encontro do acusado com os bens. A versão exculpatória do acusado é absolutamente inverossímil, desafiando até o mais crédulo. Não encontra, assim, qualquer amparo nos elementos contidos nos autos, merecendo sumária rejeição.

Não há nenhuma prova de que pagou pelos bens, e muito menos de que a carne estaria supostamente estragada.

O primeiro furto foi consumado, eis que o bem da vítima foi, efetivamente, retirado de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado. Já o furto do dia 31 não foi consumado, mas apenas tentado, vez que o acusado não logrou obter a posse tranquila e desvigiada da res.

Não há que se falar em atipicidade da conduta ante à aplicação do princípio da insignificância. Não estão presentes os requisitos necessários, vez que o acusado é

portador de maus antecedentes e reincidente. Ainda, veja-se que se trata de criminoso contumaz, pois praticou dois furtos muito semelhantes em dias muito próximos.

Como visto, os elementos acima salientados são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que o acusado praticou os crimes descritos na denúncia, ficando soterradas as teses da zelosa defesa.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes

Dosimetria
Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Partindo do mínimo legal estabelecido no artigo 155, §4 Código Penal, ou seja, pena de reclusão de 1 (um) ano e multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal. Considerando que o acusado possui maus antecedentes (fls. 211- autos n. 0000917-98.2011.8.26.0627), a pena-base deve ser exasperada.

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

O réu é reincidente específico, possuindo condenação criminal transitada em julgado dentro do período depurador (fls. 213 - 1500437-02.2018.8.26.0627).

Ressalto que a condenação não foi utilizada para valoração dos maus antecedentes. Nesse sentido, não há violação à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

E:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DISTINTAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal - A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando insitos ao próprio tipo penal - Há bis in idem quando a sentença valora negativamente a culpabilidade com base no mesmo processo com condenação definitiva que serviu para fins da análise desfavorável dos antecedentes de um

paciente e, no caso do outro acusado, para fins de reincidência - Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência - Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexistência de ofensa à Súmula n. 444/STJ - Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser fundamentado o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência - Caso em que o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias foi menor que a fração usual de 1/6, devendo, portanto, ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus - Nos termos da Súmula n. 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - Hipótese em que não houve fundamentação concreta para o aumento um pouco acima da fração mínima de 1/3, na terceira fase, pelo reconhecimento das majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir a pena dos pacientes João Roberto Silveira Lima e Rodinei Lopes Soares, respectivamente, para 6 anos de reclusão e 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

(STJ - HC: 306222 RS 2014/0259172-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016)

Deste modo, aumento a pena-base em 1/5, fixando-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Ausentes causas de aumento.

Para o delito do dia 31 de julho de 2021, presente a causa de diminuição da tentativa. Ante o iter criminis percorrido, diminuo a pena no mínimo legal, 1/3, fixando-a em 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa. Fixo as penas definitivas em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Os crimes foram cometidos na forma do artigo 71 do Código Penal (crime continuado), vez que em circunstâncias semelhantes de tempo, modo e local de execução. Assim, considerando a mais grave das penas, aumento-a no mínimo legal, 1/6, ante o número de crimes cometidos.

Fixo a pena total definitiva, portanto, em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada, considerando que o réu tem maus antecedentes e é reincidente, possuindo condenações em delitos patrimoniais, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Nesse sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.

REINCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local e acolher o pedido da defesa de desclassificação para o delito de furto simples demandaria necessariamente o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. O Tribunal a quo entendeu que o regime inicial cabível seria o semiaberto, em razão da reincidência do agravante. 3. O regime para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado consoante dispõe o art. 33 e parágrafos do Código Penal e a Súmula 269/STJ, de forma que o

acórdão hostilizado não merece reparos. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 717985 DF 2015/0127647-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
07/03/2018)

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
Em virtude da reincidência e dos maus antecedentes do réu, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na letra do artigo 44, II e III do Código Penal.

Suspensão condicional da pena

Também em virtude da reincidência, vedada a suspensão condicional da pena, conforme o artigo 77, I, do Código Penal.

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu ELTON BARROS VIEIRA como incurso nas penas do artigo 155, caput, e 155, caput, c.c artigo 14, II, tudo na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será aquele fixado acima, vedado quaisquer benesses.

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário. Suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Teodoro Sampaio, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA